

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אלון שוסטר

5256/25/פ

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (נקודות זיכוי להורי חיילים), התשפ"ה-2024

תיקון סעיף 40 1. בפקודת מס הכנסה¹, בסעיף 40, אחרי סעיף קטן (א) יבוא :

"(1א) (1) בחישוב המס של הורים לילד, תובא בחשבון בעד כל אחד

מילדיהם המשרתים בשירות סדיר, נקודת זיכוי אחת; נקודת הזיכוי האמורה תובא בחשבון רק לאחד מההורים שילדם משרת בשירות סדיר, לפי בחירתם, בהודעה שיגישו לפקיד השומה.

(2) על אף האמור בפסקה (1), הורים החיים בנפרד, יקבל ההורה שכלכלת ילדו המשרת בשירות סדיר היתה עליו את נקודת הזיכוי כאמור בפסקה (1), ואם כלכלת ילדם מחולקת ביניהם, יקבל כל הורה חלק מנקודת הזיכוי לפי חלקו בהוצאות הכלכלה.

בסעיף קטן זה, "שירות סדיר" – כהגדרתו בסעיף 39א.

דברי הסבר

בפקודת מס הכנסה נקבע כי הורים זכאים לנקודות זיכוי בעד ילדיהם כמפורט בפקודה. הטבת המס האמורה מסייעת להורים להתמודד עם ההוצאות הכרוכות בגידול הילדים, והיא פוקעת בסוף שנת המס שבה מלאו לילד 18 שנים. המשכורת המשולמת למשרתים בשירות סדיר נמוכה ואינה מספיקה למימון צורכיהם הבסיסיים. לכן, זקוקים המשרתים בשירות הסדיר לתמיכתם הכלכלית של הוריהם, נוסף על המשכורת שמשולמת להם.

בית המשפט העליון התייחס לצורך בתמיכה הכלכלית של ההורים בפסק הדין בע"א 4480/93 פלוני נ' פלונית כדלהלן: "צעיר בגיל צבא אינו יכול לפרנס עצמו (ואף אסור לו לעשות כן, אלא בהיתר), והמשכורת הצבאית אין בה כדי לספק את כל צרכיו. גם שלטונות הצבא מניחים כי החיילים סמוכים על שולחן הוריהם, לפחות לעניין המדור בעת חופשותיהם או לגבי אלה המשרתים "קרוב לבית" ואין להם מגורים במחנה. התוצאה היא שלמעשה נופל חלק מן המעמסה על ההורה...".

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

בשל תלותם הכלכלית של המשרתים בשירות סדיר בהוריהם, ובשים לב לעובדה כי השירות בצבא וההתנדבות הם ערכים חשובים שיש לטפח בפני עצמם, מוצע להקל על ההורים ולקבוע כי הורים לילד המשרת בשירות סדיר יהיו זכאים לנקודת זיכוי בעד כל אחד מילדיהם כאמור.

בנוסף, מוצע לקבוע כי אם ההורים חיים בנפרד, נקודת הזיכוי תובא בחשבון להורה שכלכלת ילדו המשרת בשירות סדיר היתה עליו, ואם כלכלת ילדיהם מחולקת ביניהם, יקבל כל הורה חלק מנקודת הזיכוי לפי חלקו בהוצאות הכלכלה.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת ענת ברקו וקבוצת חברי כנסת (פ/1669/20) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יריב לוין (פ/1572/24).

הצעת החוק זהה לפ/1572/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ב בכסלו התשפ"ה (23.12.2024)